

予備独自問題 R3-25

(配点: 2)

月 日

月 日

異議申立てに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 検察官、被告人又は弁護人は、裁判所による証拠調べ請求を却下した決定に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
- イ. 合議体の裁判長は、証人尋問において、検察官の尋問に対する弁護人の異議申立てに対して判断をするに当たり、陪席裁判官との合議を経る必要がある。
- ウ. 証人尋問における異議の申立てについては、個々の行為、処分又は決定ごとに、直ちにしなければならないが、その理由を示す必要はない。
- エ. 検察官、被告人又は弁護人は、裁判長の訴訟指揮に基づく処分に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
- オ. 弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて、裁判所が決定で棄却したのに対し、弁護人は、その判断に不服があるときでも、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ オ

ア 誤っている ★

309条1項、規則205条1項ただし書。検察官、被告人又は弁護人は証拠調べに関し異議を申し立てることができる（309条1項）。法309条1項の異議の申立ては、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれを行うことができる。ただし、証拠調べに関する決定に関しては、相当でないことを理由としてこれを行うことはできない（規則205条1項）。

イ 正しい

309条3項。裁判所は、証拠調べに関する異議申立て、裁判長の処分に対する異議申立てについて、決定しなければならない（309条3項）。証人尋問に対する異議申立てに対してする決定の主体は、裁判所であり、裁判所が合議体で構成されている場合には、その構成員による評議が必要である。なお、裁判員の参加する裁判では、異議申立てに対する決定の主体は、裁判員を含まない構成裁判官の合議体となる（裁判員法6条2項2号）。

ウ 誤っている

規則205条の2。異議の申立ては、個々の行為、処分又は決定ごとに、簡潔にその理由を示して、直ちにしなければならない。

エ 誤っている ★

309条2項、規則205条2項。検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べに関して異議を申し立てる場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる（309条2項）。この「裁判長の処分」については、309条1項の証拠調べに関する裁判長の処分は除外されるため、本条項の対象となるのは、裁判長の法廷警察権に基づく処分（288条等）と裁判長の訴訟指揮権に基づく処分（294条等）に限定される。そして、裁判長の処分に対する異議の申立ては、法令の違反があることを理由とする場合のみ行うことができる（規則205条2項）。

オ 正しい

規則206条。異議の申立てについて決定があったときは、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。

以上により、正しい記述はイとオであり、したがって、正解は肢4となる。